

Registro de Pesquisa Eleitoral no PesqEle

O que entra no registro prévio, quando se divulga, e o que fica devido ao TRE/SE depois. Base normativa: Resolução TSE nº 23.747/2026 (altera a Res. 23.600/2019) e art. 33 da Lei nº 9.504/1997. Aplicação ao caso da **Pesquisa Sergipe 2026** conduzida pela CDL Aracaju.

Síntese da dúvida

Pergunta-se se o registro de pesquisa eleitoral exigido pela Resolução TSE 23.747/2026 abrange apenas a **metodologia** ou também os **resultados numéricos** (percentuais por candidato). A resposta direta é: **o registro prévio cobre apenas a metodologia**. Os números são divulgados separadamente, após a autorização do sistema PesqEle, e depois um relatório complementar é entregue ao TRE em até 3 dias úteis após a divulgação ao público. Trata-se, portanto, de um **ciclo em três momentos**, descritos abaixo.

Os três momentos do PesqEle

1. Registro prévio — até 5 dias úteis antes da divulgação (Art. 2º)

O conteúdo a registrar no sistema é exclusivamente **metodológico-cadastral**, sem qualquer número de intenção de voto. Especificamente:

- Metodologia, plano amostral e fórmula de ponderação;
- Universo pesquisado e âmbito geográfico (UF + cargos);
- Margem de erro, nível de confiança, período de realização;
- Contratante e responsável pelo pagamento (nome, CPF/CNPJ, valor, fonte dos recursos);
- Profissional de Estatística responsável, com certificação digital, número do CRE/CONRE e declaração formal de vínculo, manutenção de documentação auditável e ciência das sanções;
- Questionário utilizado, na íntegra;
- Sistema interno de controle e verificação dos dados coletados.

Em **nenhum momento** dessa etapa entram percentuais, ordens de classificação ou qualquer dado de intenção de voto.

2. Liberação pelo TRE/SE (§ 3º do Art. 2º)

Após o registro prévio, o próprio sistema PesqEle informa o dia a partir do qual a pesquisa poderá ser divulgada. Essa liberação funciona como **autorização administrativa**: divulgação anterior a ela enseja a sanção prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 (multa de R\$ 53.205,00 a R\$ 106.410,00, atualizável).

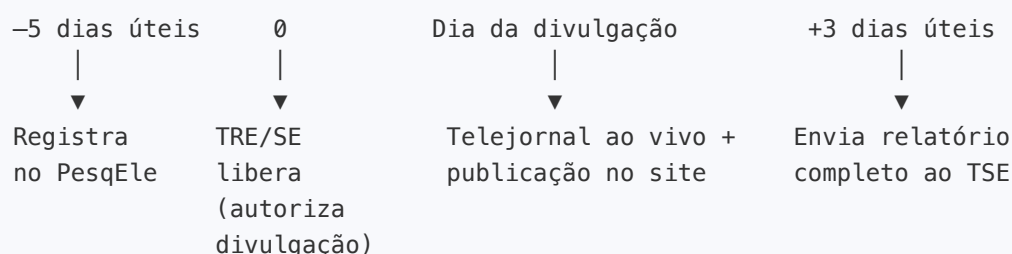
3. Pós-divulgação — relatório complementar em 3 dias úteis (§§ 7º, 7º-A e 7º-C do Art. 2º)

Após a divulgação ao público, surge a obrigação de encaminhar ao Tribunal um **relatório complementar**, contendo:

- Resultados numéricos consolidados efetivamente divulgados;
- Composição pormenorizada da amostra final, com discriminação por setor censitário (ou, para pesquisas digitais, por município, como vem sendo aceito pela jurisprudência);
- Distribuição por gênero, faixa etária, grau de instrução e nível econômico;
- Demais cruzamentos relevantes para fins de auditoria e fiscalização.

O § 7º-C permite prazo adicional de até 3 dias úteis para complementação ou retificação a pedido do Tribunal.

Linha do tempo aplicada à Pesquisa Sergipe 2026



O que mostrar, quando, e o que jamais expor

Item	Registro prévio	Divulgação (telejornal / site)	Relatório pós
Metodologia, n, margem, IC	✓ obrigatório	✓ obrigatório exibir	✓
Quem contratou + valor	✓ obrigatório	✓ obrigatório exibir	✓
Estatístico responsável (CONRE)	✓ obrigatório	✓ obrigatório citar	✓
Percentuais por candidato	✗ não vai aqui	✓ é a divulgação em si	✓
Recortes (município, sexo, idade)	metodologia, sim	a critério editorial	✓ obrigatório
Microdados (CPF, IP, ID de dispositivo)	✗ jamais	✗ jamais	✗ jamais (LGPD)

Risco operacional a considerar. A exigência de identificação por *setor censitário* na amostra final é problemática em pesquisas online, pois o respondente é localizado apenas pelo município de domicílio eleitoral. A jurisprudência tem aceitado o município como granularidade mínima nessas situações, mas

é prudente que o estatístico responsável anote essa limitação explicitamente no anexo metodológico submetido ao TRE/SE, prevenindo questionamento futuro.

Implicações para o Convênio com a TV Atalaia

O Convênio de Cooperação Jornalística entre CDL Aracaju e Televisão Atalaia Ltda foi redigido já em conformidade com os três momentos do ciclo PesqEle:

- **Cláusula 2ª, I:** registro PesqEle com 5 dias úteis de antecedência;
- **Cláusula 2ª, II e III:** embargo jornalístico de 24 horas, sem divulgação por outros canais antes do telejornal;
- **Cláusula 2ª, V:** publicação online imediata após o telejornal;
- **Cláusula 2ª, VI:** fornecimento à emissora de toda informação obrigatória do art. 33 da Lei 9.504/1997 para inclusão na reportagem;
- **Cláusula 2ª, VII:** envio do relatório complementar ao TRE/SE em até 3 dias úteis após a divulgação, conforme § 7º-A do Art. 2º da Resolução 23.747/2026.

O convênio também explicita a vedação de uso da pesquisa como propaganda eleitoral (Cláusula 4ª, III), a preservação do direito de resposta dos candidatos (Cláusula 3ª, VII) e a conformidade integral com a LGPD, dado que a TV Atalaia recebe apenas resultados agregados e anonimizados (Cláusula 4ª, II).

Conclusão

Para a Pesquisa Sergipe 2026, o procedimento jurídico-operacional é o seguinte:

1. Contratar e formalizar o estatístico responsável (com CONRE) antes do início da coleta;
2. Submeter o registro prévio (metodológico-cadastral) ao PesqEle com 5 dias úteis de antecedência;
3. Aguardar a liberação automática do sistema (autorização para divulgar);
4. Realizar a divulgação no telejornal da TV Atalaia, conforme convênio, com publicação simultânea no portal pesquisa.cdlaju.com.br/resultados;
5. Encaminhar o relatório complementar ao TRE/SE em até 3 dias úteis após a divulgação.

A documentação suporte — RIPD, ata de designação de DPO, plano de incidente, convênio com a TV Atalaia e metodologia técnica — encontra-se versionada e disponível para auditoria.

Referências normativas e fontes

- Lei nº 9.504/1997, art. 33 — Pesquisas e testes pré-eleitorais.
- Resolução TSE nº 23.600/2019 — Texto-base sobre pesquisas eleitorais.
- Resolução TSE nº 23.747/2026, de 26 de fevereiro de 2026 — Altera a Resolução 23.600/2019.

- Lei nº 13.709/2018 (LGPD) — Tratamento de dados pessoais.
- Texto integral da Resolução 23.747/2026: tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2026/resolucao-no-23-747-de-26-de-fevereiro-de-2026

Análise técnica preparada como insumo para aconselhamento jurídico — não substitui parecer advocatício formal. Documento gerado para a Pesquisa Sergipe 2026 — CDL Aracaju.